

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 51453357120258240930

ID Comunicacao: 662685586

Data Disponibilizacao: 2026-07-08

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>CUMPRIMENTO DE SENTENçA Nº 5145335-71.2025.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: DELSOL TRANSPORTES EIRELI</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: MARLON COSTA VIEIRA (OAB SC016730)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por DELSOL TRANSPORTES EIRELI em face de COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL.</p>

<p>Alega que o valor exequendo está incorreto pois o contrato de origem teria sido quitado.</p>

<p>Intimada, a parte contrária se manifestou pela rejeição da exceção e pela condenação à litigância de má-fé.</p>

<p>É o relatório.</p>

<p>DECIDO.</p>

<p>A objeção de pré-executividade somente pode ser utilizada para suscitar matéria de ordem pública, assim entendida aquela que poderia ser conhecida pelo Magistrado de ofício.</p>

<p>Do excesso de execução.</p>

<p>O excesso de execução, porém, não se amolda no conceito de matéria de ordem pública, ainda que eventualmente atrelados à relação disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor.</p>

<p>Deve, portanto, ser arguido ao seu tempo e modo em sede de embargos na execução de título

extrajudicial ou em impugnação no cumprimento de sentença, por se tratar de discussão afeta aos pressupostos processuais, condições da ação ou nulidades absolutas.

Nesse sentido, decidiu-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÚMULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELOS EXECUTADOS. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXCEPTA. ALEGAÇÃO DE QUE O INCIDENTE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS PARA A SUA OPOSIÇÃO, QUAIS SEJAM, MATERIALIDADE DE ORDEM PÚBLICA E DISPENSADA A DILAÇÃO PROBATORIA, ALÉM DE ESTAR EM DESACORDO COM AS SÚMULAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARGUMENTO ACOLHIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE VERSA SOBRE A REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. TEMAS ADSTRITOS AO EXCESSO DE EXECUÇÃO DISCUTIDOS SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS AGRÁVIO; EXECUÇÃO. CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. "No âmbito da exceção de pré-executividade, são possíveis o exame de defeitos presentes no próprio título, aqueles que o juiz deve declarar de ofício; questões relativas [...] ao excesso na execução em razão da cobrança ilegal de multa e de juros de mora constituem temas que são examinados no âmbito de embargos do devedor" (REsp. n. 1409704, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 05/12/2013). Não se mostra adequada a objeção de executividade para discutir o excesso da execução por abusividade de cláusulas contratuais e a ausência de observância das normas de proteção do consumidor por se tratar de materialidade de ordem pública. In casu, objetivando o debate acerca dos encargos praticados no comércio de importação devida e a incidência do Diploma Consumerista para revisão do ajuste, resta inviabilizada o acolhimento da defesa, haja vista a vista adequada para tanto ser embargos agravio; execução (Agravo de Instrumento n. 2014.000801-6, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 17-6-2014) e (TJSC, AI 4002207-65.2017.8.24.0000, Rel. Des. Rejane Andersen, j. 11/08/2020).

No entanto, chamo o feito a ordem.

Isso porque, no próprio cálculo apresentado pelo exequente há divergência quanto ao valor devido.

Vejamos:

Segundo o cálculo há valores quitados que deveriam ser abatidos da dívida, mas aparentemente foram somados. O que, por si só, já demonstra erro quanto ao valor a ser executado.

Além disso, no Cumprimento de Sentença apenso (50023802120258240282) a executada busca o ressarcimento da quantia de R\$ 43.197,15.

Assim, considerando que o acórdão foi expresso ao determinar a compensação dos créditos existentes entre as partes, rejeito a objeção de pré-executividade mas determino a remessa do feito a Contadoria para que analise os cálculos apresentados nos dois cumprimentos de sentença mencionados para apurar o valor devido a cada uma das partes.

Junte-se cópia desta decisão no Cumprimento de Sentença n. 50023802120258240282.

Intimem-se.

</footer></article></body></html>